QRNot Dijital Ürün Pasaportu Hizmet Satış ve Abonelik Sözleşmesi

> **TASLAK — HUKUKİ İNCELEME GEREKİR.** Bu metin SCE INNOVATION LTD. ŞTİ. için hazırlanmış bir şablondur. İmzalanmadan önce bir avukat tarafından incelenmeli, köşeli parantez içindeki [ ] alanlar doldurulmalıdır. Taraflar tacir olduğundan tüketici mevzuatı (mesafeli satış vb.) uygulanmaz; Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınmıştır.

Madde 1 — Taraflar

Hizmet Sağlayıcı (“QRNot”):

- Unvan: SCE INNOVATION LTD. ŞTİ.
- Adres: Çetin Emeç Bulvarı 25/3, Çankaya / Ankara
- Vergi dairesi / no: [ ] · MERSİS: [ ]
- E-posta: sce@scegrup.com · Destek: 0850 888 1 889 · WhatsApp: +90 543 392 92 30

Müşteri:

- Unvan: [ ]
- Adres: [ ]
- Vergi dairesi / no: [ ] · MERSİS: [ ]
- Yetkili: [ ] · E-posta: [ ] · Telefon: [ ]

Madde 2 — Tanımlar

- **Platform:** QRNot'un qrnot.com alan adı üzerinden sunduğu Dijital Ürün Pasaportu (DPP) yazılımı. Firma paneli, herkese açık pasaport sayfaları, tedarikçi veri portalı, JSON çıktıları ve ilgili tüm bileşenleri kapsar.
- **Hizmet:** Platformun abonelik olarak kullandırılması ile Sipariş Formu'nda seçilen ek hizmetler (veri girişi, eğitim, etiket üretimi vb.).
- **Paket:** Sipariş Formu'nda belirtilen ürün modeli sınırı, süre ve ücretle tanımlanan abonelik düzeyi.
- **Ürün modeli:** Panelde oluşturulan, arşivlenmemiş her ürün pasaportu kaydı. Seri numaralı tekil ürünler ürün modeli sayılmaz.
- **Müşteri Verisi:** Müşterinin ve yetkilendirdiği kişilerin (kullanıcılar, tedarikçiler) Platform'a girdiği her türlü bilgi, belge ve görsel.
- **Yayınlanmış Pasaport:** Müşterinin "Yayınla" işlemiyle herkese açık hale getirdiği, değiştirilemez sürüm olarak saklanan pasaport.
- **Sipariş Formu:** Paket, ücret, süre ve ek hizmetleri gösteren, bu sözleşmenin eki olan belge (Ek-1). Teklifin e-posta ile kabulü de Sipariş Formu yerine geçer.

TASLAK

Madde 3 — Sözleşmenin konusu

Bu sözleşme, QRNot'un Platform'u Müşteri'ye abonelik esasıyla kullandırması ve Sipariş Formu'nda seçilen ek hizmetleri sunmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenler.

Madde 4 — Hizmetin kapsamı

1. Müşteri, seçtiği Paket kapsamında Platform'un bu sözleşme tarihinde sunulan tüm işlevlerini kullanabilir:
   - Ürün pasaportu oluşturma ve 8 dilde yayınlama.
   - Seri numarası ve QR üretimi.
   - Tedarikçi veri portalı.
   - Karbon tahmini yardımcısı.
   - Belge yönetimi, sürümlü yayın, yetkili erişim anahtarı.
   - GS1 Digital Link, CSV içe aktarma, JSON çıktı.
   - Ekip ve rol yönetimi.
2. Paket sınırı aşılamaz. Müşteri dilediği zaman üst pakete geçebilir; fark ücret kalan süre için kıst esasıyla faturalanır.
3. QRNot, Platform'u geliştirme ve iyileştirme hakkını saklı tutar. Müşterinin aktif kullandığı temel bir işlev kaldırılacaksa en az 60 gün önce bildirilir.
4. **Otomatik çeviri** üçüncü taraf yapay zekâ hizmetine bağlıdır. Bu işlevin kesintisiz çalışması taahhüt edilmez; çeviriler yayından önce Müşteri tarafından kontrol edilmelidir.
5. **Karbon tahmini yardımcısı** yayımlanmış kaynak değerlere dayalı yaklaşık bir aralık üretir. Ürüne özel yaşam döngüsü analizi (LCA) değildir ve beyan niteliği taşımaz.
6. Teknik destek, Ek-2 Teknik Destek ve Hizmet Seviyesi Sözleşmesi'ne göre verilir.

Madde 5 — Süre ve yenileme

1. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Abonelik Sipariş Formu'nda belirtilen başlangıç tarihinden itibaren seçilen süre (aylık ya da yıllık) kadar devam eder.
2. Taraflardan biri dönem sonundan en az **30 gün önce** yazılı olarak (e-posta dahil) bildirmedikçe abonelik aynı süre ve o tarihte geçerli fiyatlarla kendiliğinden yenilenir.
3. **Pilot paket** 3 ay sürer ve kendiliğinden yenilenmez. Pilot sonunda ücretli pakete geçilirse pilot ücreti ilk faturadan düşülür.

Madde 6 — Ücret, faturalama ve ödeme

1. Ücretler Sipariş Formu'nda euro (€) olarak belirtilir ve KDV hariçtir. Türkiye'de yerleşik Müşteri'ye fatura, fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk lirası olarak düzenlenir.
2. Yıllık abonelik ücreti dönem başında peşin, aylık abonelik ücreti her ay başında faturalanır. Fatura bedeli, fatura tarihinden itibaren **[10]** gün içinde ödenir.
3. Ödeme gecikirse QRNot yazılı bildirimde bulunur. Bildirimden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmazsa QRNot panel erişimini askıya alabilir.
   - Askı süresince **Yayınlanmış Pasaportlar erişilebilir kalır**; Müşteri Verisi silinmez.
   - Geciken tutara ticari işlerde uygulanan yasal temerrüt faizi işler.

TASLAK

4. QRNot fiyatlarını yılda en fazla bir kez, yenileme tarihinden en az **60 gün önce** bildirmek kaydıyla değiştirebilir. Devam eden dönemin fiyatı değişmez.
5. Ek hizmetler (veri girişi, eğitim, etiket, özel geliştirme) Sipariş Formu'nda ya da ayrı teklifte belirtilen fiyatlarla, iş tamamlandıkça faturalanır.
6. Ödenmiş abonelik ücretleri, Madde 15/2'deki haller dışında iade edilmez.

Madde 7 — Müşterinin yükümlülükleri

1. **Mevzuata uygunluk Müşteri'dedir.** Müşteri, Platform'a girdiği ve yayınladığı bilgilerin doğru, güncel ve ilgili mevzuata (AB ESPR ve ikincil düzenlemeleri, ürün grubu kuralları, REACH vb.) uygun olmasından tek başına sorumludur. QRNot bir belgelendirme kuruluşu değildir; Platform'un kullanımı ürünün mevzuata uygunluğu için onay ya da garanti anlamına gelmez.
2. Müşteri, kullanıcı hesaplarının ve şifrelerinin gizliliğini korur. Yetkili erişim anahtarını ve tedarikçi linklerini yalnızca yetkili kişilerle paylaşır. Kendi kullanıcılarının işlemlerinden sorumludur.
3. Müşteri, Platform'a hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ya da zararlı yazılım içeren içerik yüklemez. Pasaportların herkese açık bölümlerine gereksiz kişisel veri girmez.
4. Müşteri, Platform'u tersine mühendislik, otomatik veri kazıma, güvenlik testi (yazılı izin olmadan) ya da sistemi aşırı yükleyecek şekilde kullanmaz.
5. Müşteri, tedarikçilerinden aldığı bilgileri ürüne aktarmadan önce kontrol eder. Tedarikçi beyanlarının doğruluğu QRNot'un sorumluluğunda değildir.

Madde 8 — QRNot'un yükümlülükleri

1. QRNot, Platform'u Ek-2'deki hizmet seviyelerine uygun şekilde sunar.
2. Müşteri Verisi'ni yalnızca hizmeti sunmak amacıyla ve Ek-3 Veri İşleme Sözleşmesi'ne uygun olarak işler.
3. Platform'da makul teknik ve idari güvenlik önlemlerini uygular:
   - Şifreli bağlantı, rol bazlı yetki, firma bazında veri ayrımı.
   - Her değişikliğin işlem kaydına yazılması.
   - Günlük yedek.
   - Silinen dosyaların 30 gün saklanması.
4. Müşteri'nin yazılı talebi üzerine Müşteri Verisi'ni makine okunur biçimde (JSON / CSV ve dosyalar) teslim eder.

Madde 9 — Yayınlanmış pasaportların sürekliliği

1. Yayınlanmış Pasaportlar, ürünün piyasada bulunduğu süre boyunca erişilebilir kalması gerekebileceğinden **silinmez, arşivlenir**. Aynı QR / NFC adresi değişmez.
2. Sözleşme hangi nedenle sona erserse ersin, QRNot Yayınlanmış Pasaportları sona erme tarihinden itibaren **[12] ay** daha herkese açık tutar. Bu sürede panel erişimi kapalıdır.
3. Müşteri bu süre sonunda aşağıdakilerden birini seçebilir:
   - **(a) Arşiv paketi:** Pasaportların yayında kalması için yıllık arşiv paketi, [€] / yıl.
   - **(b) Taşıma:** Müşteri'nin kendi altyapısına taşıma için yönlendirme. QR adreslerinin yeni adrese yönlendirilmesi, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde teklifle yapılır.
   - **(c) Silme:** Mevzuat gereği saklanması zorunlu olanlar hariç.

TASLAK

Madde 10 — Fikri mülkiyet

1. Platform'un yazılımı, tasarımı, veri modeli, belgeleri ve markaları üzerindeki tüm haklar QRNot'a aittir. Müşteri'ye abonelik süresince münhasır olmayan, devredilemez bir kullanım hakkı tanınır.
2. Müşteri Verisi üzerindeki tüm haklar Müşteri'ye aittir. Müşteri, QRNot'a yalnızca hizmeti sunmak için gerekli ölçüde bu veriyi işleme, barındırma ve yayınlama yetkisi verir.
3. QRNot, Müşteri'nin yazılı izniyle Müşteri'nin adını ve logosunu referans olarak kullanabilir.
4. Müşteri'nin ilettiği geliştirme önerileri, QRNot tarafından herhangi bir yükümlülük doğmaksızın Platform'da kullanılabilir.

Madde 11 — Gizlilik

Taraflar, bu sözleşme kapsamında öğrendikleri ve gizli olduğu açıkça belli olan bilgileri (fiyatlar, tedarikçi bilgileri, ticari sırlar, Platform'un yayımlanmamış özellikleri) sözleşme süresince ve sona ermesinden sonra **3 yıl** boyunca gizli tutar. Kamuya açık bilgiler, yasal zorunluluk ve resmi makam talepleri bu yükümlülüğün dışındadır.

Madde 12 — Kişisel verilerin korunması

Müşteri Verisi içindeki kişisel verilerin işlenmesi, bu sözleşmenin eki olan **Ek-3 Veri İşleme Sözleşmesi (KVKK / GDPR)** ile düzenlenir. Platform'un altyapısı ABD'de bulunduğundan yurt dışına aktarım hükümleri Ek-3'te yer alır.

Madde 13 — Garanti sınırları

1. QRNot, Platform'u Ek-2'deki hizmet seviyeleriyle ve özenle sunmayı taahhüt eder. Bunun dışında, Platform'un Müşteri'nin özel bir amacına uygunluğu, kesintisiz ya da hatasız çalışacağı veya AB mevzuatının gelecekteki teknik gerekliliklerinin tamamını karşılayacağı garanti edilmez.
2. QRNot, AB teknik standartları ve ürün grubu kuralları kesinleştikçe Platform'un veri modelini makul süre içinde güncellemek için ticari açıdan makul çabayı gösterir.

Madde 14 — Sorumluluğun sınırlandırılması

1. Taraflardan her birinin bu sözleşmeden doğan toplam sorumluluğu, zarara yol açan olaydan önceki **12 ay içinde Müşteri'nin QRNot'a ödediği toplam ücretle** sınırlıdır.
2. Taraflar dolaylı zararlardan, kâr kaybından, itibar kaybından ve veri kaybından doğan zararlardan sorumlu değildir. Yedekten geri yüklenebilen veri, veri kaybı sayılmaz.
3. Bu sınırlamalar; kast ve ağır ihmal hallerinde, gizlilik ve kişisel veri yükümlülüklerinin ihlalinde ve ödeme yükümlülüklerinde uygulanmaz.

Madde 15 — Fesih

1. **Haklı nedenle fesih.** Taraflardan biri esaslı bir yükümlülüğünü ihlal eder ve yazılı bildirimden itibaren **30 gün** içinde ihlali gidermezse, diğer taraf sözleşmeyi yazılı bildirimle feshedebilir.
2. **QRNot'un ihlali.** QRNot'un esaslı ihlali nedeniyle Müşteri feshederse, peşin ödenmiş ücretin kullanılmayan döneme düşen kısmı iade edilir.

TASLAK

3. **Diğer haller.** Taraflardan biri hakkında iflas, konkordato ya da tasfiye kararı verilirse diğer taraf sözleşmeyi bildirimle feshedebilir.
4. **Feshin sonuçları:**
    - Panel erişimi kapanır.
    - Madde 9 uygulanır.
    - Müşteri sona erme tarihinden itibaren **60 gün** içinde verilerinin teslimini isteyebilir.
    - Ödenmemiş ücretler muaccel olur.

Madde 16 — Mücbir sebep

Tarafların kontrolü dışındaki olaylarda, mücbir sebep süresince ilgili tarafın yükümlülükleri askıya alınır:

- Doğal afet, salgın, savaş, terör.
- Genel internet veya enerji kesintisi.
- Resmi makam kararları.
- Altyapı sağlayıcılarının geniş çaplı kesintileri.

Mücbir sebep 60 günü aşarsa taraflardan her biri sözleşmeyi bildirimle feshedebilir.

Madde 17 — Devir

Müşteri, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini QRNot'un yazılı onayı olmadan devredemez. QRNot, birleşme veya devir gibi hallerde sözleşmeyi Müşteri'ye bildirmek kaydıyla halefine devredebilir.

Madde 18 — Bildirimler

1. Bildirimler Madde 1'deki e-posta adreslerine ya da KEP adreslerine yapılır.
2. E-posta ile yapılan bildirim, gönderildiği iş günü tebliğ edilmiş sayılır.
3. Fesih ve temerrüt bildirimleri KEP veya noter aracılığıyla da yapılabilir.
4. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmedikçe eski adrese yapılan bildirim geçerlidir.

Madde 19 — Delil sözleşmesi, uygulanacak hukuk ve yetki

1. Taraflar, Platform'un işlem kayıtlarının, sistem kayıtlarının ve e-posta yazışmalarının HMK m.193 uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.
2. Bu sözleşmeye **Türk hukuku** uygulanır. Uyuşmazlıklarda **Ankara** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 20 — Diğer hükümler

1. Bu sözleşme ve ekleri, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamıdır. Değişiklikler yazılı olarak yapılır.
2. Sözleşmenin bir hükmünün geçersiz sayılması diğer hükümleri etkilemez.
3. Sözleşme nedeniyle doğabilecek damga vergisi taraflarca **eşit** olarak ödenir.
4. Ekler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır:
    - **Ek-1** Sipariş Formu
    - **Ek-2** Teknik Destek ve Hizmet Seviyesi Sözleşmesi

TASLAK

- **Ek-3** Veri İşleme Sözleşmesi (KVKK / GDPR)

Bu sözleşme 20 madde ve 3 ekten ibaret olup [tarih] tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

QRNot — SCE INNOVATION LTD. ŞTİ. · Ad Soyad / Unvan / İmza / Kaşe

Müşteri · Ad Soyad / Unvan / İmza / Kaşe

Ek-1 — Sipariş Formu

Alan	Değer
Paket	☐ Pilot (10) · ☐ Başlangıç (50) · ☐ Büyüme (200) · ☐ İşletme (500) · ☐ Kurumsal ([ ])
Ürün modeli sınırı	[ ]
Ödeme dönemi	☐ Yıllık · ☐ Aylık
Abonelik ücreti (KDV hariç)	€ [ ] / [ay / yıl]
İndirim	[ ] % — gerekçe: [kurucu müşteri / birlik üyesi / diğer]
Başlangıç tarihi	[ ]
İlk dönem sonu	[ ]
Ek hizmetler	☐ Veri girişi: [ ] model × €20 · ☐ CSV/ERP şablonu: €250 · ☐ Eğitim: [ ] saat × €60 · ☐ QR/NFC etiket: teklif no [ ] · ☐ Diğer: [ ]
Pilot ücreti mahsubu	☐ Evet: € [ ]
Destek seviyesi	Ek-2'de paketin karşılığı
Veri barındırma	☐ Standart (ABD) · ☐ AB bölgesi (Kurumsal / teklif)
Müşteri teknik sorumlusu	Ad / e-posta / telefon: [ ]
Fatura e-posta adresi	[ ]

TASLAK